

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 88/2535

ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด

โจทก์

นายถวัลย์พงษ์ วัชรประภาพงษ์

จำเลย

นายถวัลย์พงษ์ วัชรประภาพงษ์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลชั้นต้นสั่งฎีกาว่า โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยและบริวารออกจากอสังหาริมทรัพย์อันอาจให้เช่าได้ในขณะยื่น คำฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสองที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพ ระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 จึงไม่รับฎีกา และมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอทุเลาการบังคับ ของ จำเลยด้วย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยมีปัญหาข้อกฎหมายที่สำคัญอยู่ หลายประการเช่น โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ จำเลยอยู่ในที่พิพาท โดยสิทธิการเช่าหรือสิทธิอาศัย และ โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยออกไป จากที่พิพาทแล้วหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาและ คำร้องขอทุเลา การบังคับของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 96)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยกับบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทและสิ่งปลูกสร้าง ติดที่ดินภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทราบคำบังคับกับ ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้

โจทก์ 80,000 บาท และให้ชดใช้ ค่าเสียหายให้อีกเดือนละ 10,000 บาท โดยนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2531 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยกับบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท และ สิ่งปลูกสร้างติดที่ดิน

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา และคำร้องขอทุเลาการบังคับดังกล่าว (อันดับ 90,92)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 94 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์อันอาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้วปัญหาที่จำเลยยกขึ้นฎีกาเรื่องหนังสือมอบอำนาจก็ดี การอยู่ใน ที่พิพาทโดยอาศัยสิทธิการเช่าหรือไม่ก็ดี และเรื่องค่าเสียหายล้น เป็นปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาและไม่รับคำร้องขอทุเลาการบังคับชอบแล้วให้ยกคำร้อง

คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์อันอาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้วปัญหาที่จำเลยยกขึ้นฎีกาเรื่องหนังสือมอบอำนาจก็ดี การอยู่ใน ที่พิพาทโดยอาศัยสิทธิการเช่าหรือไม่ก็ดี

ดี และเรื่องค่าเสียหายล้น เป็นปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาและ
ไม่รับคำร้องขอทุเลาการบังคับชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-นิเวศน์ คำผอง-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ